



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4	Oggetto: Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2024/2026 (art. 15, comma 4-bis D.L.77/2021 – art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000).
Del 02/01/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **DUE** del mese di **Gennaio**

Alle ore **18.30** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune; convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 28/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027, nonché la relativa nota di aggiornamento;

Atteso che il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 24 dicembre 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al **28 febbraio 2025**;

Premesso altresì che con propria deliberazione n.163 in data 28/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'art. 15, c. 4, D.L. n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", il quale dispone che gli enti locali possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

Rilevato, inoltre, che l'art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 77/2021 prevede espressamente che:

"Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Vista la risposta del MEF ad apposito quesito inerente all'argomento (FAQ n. 48):

"Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)";

Vista la convenzione per il finanziamento di € 292.500,00, in attuazione del PNRR, di un intervento per la "Realizzazione di una Mensa Scolastica presso la Scuola Primaria di via Damiano Assanti", CUP C87G24000760006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Vista la richiesta avanzata dal Responsabile del servizio Tecnico, nella quale si manifesta la necessità di apportare in esercizio provvisorio variazioni al bilancio sull'annualità 2025, finalizzate a riconoscere una puntuale correlazione tra le entrate a destinazione vincolata derivanti dai ristori relativi a fondi PNRR per come anzidetto;

Verificata la necessità di apportare con urgenza le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, Annualità 2025 derivanti dall'acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali si deve istituire la relativa tipologia insieme al correlato programma di spesa;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);
- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Esercizio 2025 del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2025			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	292.500,00	
	CA	292.500,00	
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA			
Variazioni in aumento	CO		292.500,00
	CA		292.500,00
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	292.500,00	292.500,00
	CA	292.500,00	292.500,00

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2025			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	292.500,00	
	CA	292.500,00	
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA			
Variazioni in aumento	CO		292.500,00
	CA		292.500,00
Variazioni in diminuzione	CO		

	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	292.500,00	292.500,00
	CA	292.500,00	292.500,00

- 2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000;
- 4) di inviare per competenza la presente deliberazione al Revisore dei Conti per l'espressione del parere necessario per la ratifica da parte del Consiglio comunale.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Delibera n. 4

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

